

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2952 -
2955/2535

นางวรรณ บิริสุทธิ์ กับพวก

นางสุรี จารุศร กับพวก

นายเกรียง วิศิษฐ์สรอรรถ ทนายโจทก์ที่

2

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ที่ 2 เป็นการฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกา ไม่รับฎีกา

โจทก์ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ที่ 2 มีทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
สำหรับปัญหาข้อกฎหมายนั้นเป็นปัญหาสำคัญควรที่ศาลสูงจะได้หยิบยกขึ้นชี้ขาดเป็น
บรรทัดฐานต่อไป โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายของโจทก์ที่ 2 ไว้
พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่า จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

คดีทั้งสี่สำนวนนี้ โจทก์ฟ้องเป็นทำนองเดียวกันขอให้ลงโทษนางสุรีจารุศร กับ
พวก ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352, 353, 354 และ 351 ศาลชั้นต้นได้สวน
มูลฟ้องแล้วสั่งให้ประทับฟ้อง และพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกนางวรรณ
บริสุทธิ์และนายสิงหวิชัยจารุศร ว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 2 และให้เรียกนางสุรีจารุศร ว่า
จำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยอื่น ๆ ศาลชั้นต้นได้สั่งไม่ประทับฟ้องรวมทั้งอนุญาตให้ถอน
ฟ้องไปหมดแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสี่สำนวน

โจทก์ที่ 2 อุทธรณ์ทั้งสี่สำนวน ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 205 แผ่นที่ 4)

โจทก์ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 210 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ห้ามมิให้คู่ความฎีกา ที่ศาลชั้น
ต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ที่ 2ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ห้ามมิให้คู่ความฎีกา ที่ศาลชั้น
ต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ที่ 2ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุชูปภาพ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ